

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 974/2537 นาย เต็ม ศักดิ์ กฤษณามระ ผู้ชำระบัญชี
ร้องขอ ให้ บริษัท

ผู้ร้อง

เงินทุน ยูไนเต็ด มา ลา ยัน จำกัด ล้ม
ละลาย ห้างหุ้นส่วนจำกัด

ผู้ร้อง

หมอ ชิด แทรคเตอร์ ก่อสร้าง
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์

ผู้ร้อง

ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 193/3

ป.วิ.พ. มาตรา 76

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 119, มาตรา 153

ลูกจ้างของผู้ร้องซึ่งอยู่ที่สำนักทำางานของผู้ร้องมีอายุเกิน 20 ปี ได้รับหนังสือทวงหนี้จากผู้คัดค้านไว้เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2531 จึงถือได้ว่าการส่งหนังสือทวงหนี้ให้แก่ผู้ร้องโดยชอบแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 73 ทวิ, 76 ประกอบด้วย พระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 119, 153 ดังนี้ ผู้ร้องชอบที่จะปฏิเสธหนี้ต่อผู้คัดค้านภายใน 14 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือทวงหนี้ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 6 มกราคม 2532 โดยวันดังกล่าวมิใช่วันหยุดราชการ เมื่อผู้ร้องทำหนังสือปฏิเสธหนี้ถึงผู้คัดค้านในวันที่ 9 มกราคม 2532 ซึ่งเกินกำหนด 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือทวงหนี้ของผู้คัดค้าน ต้องถือว่าผู้ร้องเป็น

หนี้กองทุนทรัพย์สินของลูกหนี้ตามจำนวนที่ผู้คัดค้านแจ้งไปเป็นการเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 119 วรรคแรก

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องได้ยื่นหนังสือปฏิเสธหนี้ต่อผู้คัดค้านแล้วภายในกำหนดเวลา 14 วัน นับแต่วันที่ผู้ร้องได้รับแจ้งความจากผู้คัดค้าน แต่ผู้คัดค้านไม่สอบสวนตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 119 กลับตั้งค้างเรื่องไว้นานถึง 2 ปีเศษแล้ว ขอให้ศาลออกคำสั่งบังคับแก่ผู้ร้อง เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งบังคับและให้ผู้คัดค้านทำการสอบสวนหนี้ตามที่ผู้ร้องปฏิเสธไว้ตาม มาตรา 119 ต่อไป

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านมีหนังสือทวงหนี้ไปยังผู้ร้องโดยให้ผู้ร้องชำระหนี้ตามสัญญาขายลดตัวเงินจำนวน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยแก่ผู้คัดค้าน ซึ่งผู้ร้องได้รับหนังสือทวงหนี้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับโดยชอบเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2531 และได้มีหนังสือปฏิเสธหนี้ต่อผู้คัดค้านเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2532 เป็นการปฏิเสธหนี้เมื่อพ้นกำหนดเวลา 14 วันนับแต่ได้รับหนังสือทวงหนี้ ผู้คัดค้านจึงหาจำต้องหมายนัดสอบสวนพยานฝ่ายผู้ร้องต่อไปไม่และเมื่อผู้ร้องไม่ชำระหนี้แก่ผู้คัดค้าน ผู้คัดค้านจึงชอบที่จะขอต่อศาลให้ออกคำสั่งบังคับให้ผู้ร้องชำระหนี้ได้ ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาที่ขึ้นมาสู่ศาลฎีกามีว่าผู้ร้องปฏิเสธหนี้ต่อผู้คัดค้านภายในกำหนด 14 วัน นับแต่ได้รับหนังสือทวงหนี้ของผู้คัดค้านหรือไม่ ที่ผู้ร้องฎีกาว่า ผู้ร้องเป็นนิติบุคคล มีนายพิสิษฐ์ กมลวารินทร์ หัวหน้าผู้จัดการเป็นผู้กระทำการแทนผูกพันผู้ร้องได้ตามกฎหมาย การที่จะถือว่าผู้ร้องได้รับทราบหนังสือทวงหนี้ของผู้คัดค้านได้นั้น ผู้แทนจะต้องได้รับหนังสือนั้นด้วยตนเอง จึงจะมีผลผูกพันว่าผู้ร้องได้รับทราบการทวงหนี้จากผู้คัดค้านแล้ว กำหนด 14 วัน จึงควรเริ่มนับนั้นเห็นว่าการที่ผู้คัดค้านปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติล้มละลายพ.ศ. 2483 มาตรา 119 วรรคแรก นี้ไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยการส่งคำคู่ความหรือเอกสารไว้โดยเฉพาะมาตรา 153 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 ให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลม จึงต้องพิจารณาประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เรื่อง การยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสารตามมาตรา 73 ทวิ ที่บัญญัติว่า "คำคู่ความหรือเอกสารที่เจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่งไม่ว่าการส่งนั้นจะเป็นหน้าที่ของศาลจัดการส่งเองหรือคู่ความมีหน้าที่จัดการนำส่งก็ตาม ศาลอาจสั่งให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ กรณีเช่นนี้ให้ถือว่าคำคู่ความหรือเอกสารที่ส่งโดยเจ้าพนักงานไปรษณีย์มีผลเสมือนเจ้าพนักงานศาลเป็นผู้ส่ง และให้นำบทบัญญัติมาตรา 76 มาใช้บังคับโดยอนุโลม"และมาตรา 76 บัญญัติว่า "เมื่อเจ้าพนักงานศาลไม่พบคู่ความหรือบุคคลที่จะส่งคำคู่ความหรือเอกสาร ณ ภูมิลำเนาหรือสำนักทำการงานของบุคคลนั้น ๆ ถ้าได้ส่งคำคู่ความหรือเอกสารให้แก่บุคคลใด ๆ ที่มีอายุเกินยี่สิบปี ซึ่งอยู่หรือทำงานในบ้านเรือนหรือที่สำนักทำการงานที่ปรากฏว่าเป็นของคู่ความหรือบุคคลนั้น ให้ถือว่าเป็นการเพียงพอที่จะฟังได้ว่าได้มีการส่งคำคู่ความหรือเอกสารโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว" เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่านางปริยานุชลูกจ้างของผู้ร้องซึ่งอยู่ที่สำนักทำการงานของผู้ร้องมีอายุเกิน 20 ปี ได้รับหนังสือทวงหนี้จากผู้คัดค้านไว้เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2531 ตามไปรษณีย์ตอบรับเอกสารหมาย ค.2 ซึ่งถือได้ว่า

มีการส่งหนังสือทวงหนี้ให้แก่ผู้ร้องโดยชอบแล้วตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 73 ทวิ, 76 แต่อย่างไรก็ยังไม่ถือเป็นเด็ดขาดไม่ได้ว่าผู้ร้องได้รับหนังสือทวงหนี้จากผู้คัดค้านในวันที่ส่งนั้นผู้ร้องอาจนำสืบความจริงว่า ตนได้รับเมื่อใด เพื่อเป็นข้อพิสูจน์ว่าตนได้ตอบปฏิเสธหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายในกำหนด ซึ่งตามข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องนำสืบมาได้ความจากนายพิสิษฐ์ หุ่นส่วนผู้จัดการของผู้ร้องว่า ตนได้โทรศัพท์จากจังหวัดลำปางมาสั่งงานที่ห้างของผู้ร้องเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2531 ก็ทราบจากนางปริยานุชว่ามีหนังสือทวงหนี้มายังผู้ร้อง แต่นางปริยานุช กลับเบิกความว่าหนังสือที่ผู้คัดค้านส่งมาให้ผู้ร้อง พยานไม่ได้เปิดดู ได้เก็บไว้ เมื่อผู้จัดการกลับมาจากจังหวัดลำปาง ประมาณวันที่ 27 ธันวาคม 2531 พยานจึงมอบหนังสือดังกล่าวให้ผู้จัดการไป คำเบิกความของนายพิสิษฐ์จึงขัดแย้งกับคำเบิกความของนางปริยานุช เพราะนางปริยานุชไม่ได้เบิกความยืนยันเลยว่า นายพิสิษฐ์ได้โทรศัพท์มาสั่งงานที่ห้างผู้ร้อง และนางปริยานุชแจ้งให้นายพิสิษฐ์ทราบว่าหนังสือทวงหนี้มายังผู้ร้อง คำเบิกความของนายพิสิษฐ์และนางปริยานุชจึงมีข้อพิรุธ ตามพฤติการณ์น่าจะเชื่อว่านายพิสิษฐ์อยู่ ณ สำนักงานทำการงานของผู้ร้องในวันที่ 23 ธันวาคม 2531 และทราบข้อความในหนังสือทวงหนี้ของผู้คัดค้านที่นางปริยานุชได้รับไว้โดยชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 73 ทวิ, 76 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 119 แล้วในวันนั้น ดังนี้ ผู้ร้องชอบที่จะปฏิเสธหนี้ต่อผู้คัดค้านภายใน 14 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือทวงหนี้อันเป็นการนับระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/3 ซึ่งจะครบกำหนด 14 วัน ในวันที่ 6 มกราคม 2532 โดยวันดังกล่าวมิใช่วันหยุดทำการ เมื่อผู้ร้องทำหนังสือปฏิเสธหนี้ถึงผู้คัดค้านในวันที่ 9 มกราคม 2532 จึงเกินกำหนด 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือทวงหนี้ของผู้คัดค้าน ต้องถือว่าผู้ร้องเป็นหนี้กองทรัพย์สินของลูกหนี้ตามจำนวนที่ผู้คัดค้านแจ้งไปเป็นการเด็ดขาด ตามพระราช

บัญญัติ ล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 119 วรรคแรก ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามาศาล
ฎีกาเห็นด้วยในผล ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุทธิ นิชโรจน์-สวิน อักษรายุธ-สะสม สิริเจริญสุข)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>